

NURUL AKMALIAH CHIA BINTI ABDULLAH

lwn

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas bin Nordin (Ahli Panel) Pada 18 Julai 2024 / 12 Muharram 1446H]

Kes Rayuan Mal No. 10000-043-0086-2022

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Seorang Islam di bawah Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Tuan Haji Ab Kadir bin Ismail
(Tetuan Ab Kadir Ismail)*

Peguam Syarie Responden : *Puan Norshadatunizma binti Misnun@Anuar
(Bahagian Undang-Undang MAIS)*

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

- [1] Rayuan ini difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 15/9/2022 terhadap keseluruhan keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor (*selepas ini dirujuk sebagai "YA Hakim Bicara"*) pada tarikh yang sama dalam kes Saman No.: 10100-043-0745-2016.
- [2] Dalam keputusannya YA Hakim Bicara telah menolak tuntutan Perayu/Plaintif untuk diisytiharkan statusnya sebagai bukan lagi Islam di bawah seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri

Selangor) 2003 (*selepas ini dirujuk sebagai "EPAIS 2003"*). Pihak Responden turut diperintahkan untuk membimbing Perayu memahami Islam secara lebih mendalam dengan bantuan zakat daripada Lembaga Zakat Selangor sepanjang tempoh tersebut.

FAKTA KES

- [3] Perayu ialah seorang warganegara Malaysia berbangsa Cina yang dilahirkan pada 1/6/1974 di Teluk Intan, Perak dengan nama Chia Hui Mian. Perayu merupakan anak kedua daripada lima beradik dan telah dibesarkan oleh kedua ibu bapa dan keluarga yang mengamalkan ajaran Buddha.

- [4] Pada 14/6/1997 Perayu telah memeluk agama Islam di Pejabat Agama Islam Daerah Raub, Pahang dan namanya kemudian didaftarkan sebagai Nurul Akmaliah Chia binti Abdullah.

- [5] Perayu telah berkahwin dengan Abdul Halim bin Yaacob di FELDA Klau, Raub, Pahang pada 4/10/1997 dan bercerai kali pertama pada 24/12/2003. Perayu dan suami telah bernikah semula pada 12/6/2006 namun telah bercerai kali kedua pada 2/7/2007. Sepanjang perkahwinan, Perayu dikurniakan seorang anak bernama Abdul Sarif pada 15/12/1999.

- [6] Pada 20/12/2016 Perayu telah membuat permohonan di Mahkamah Bicara antara lain bagi mendapatkan perintah pengisytiharan bahawa beliau bukan lagi Islam berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) (EPAIS 2003). Bagi menyokong permohonannya Perayu memberikan alasan pemelukannya hanyalah semata-

mata untuk berkahwin tanpa memahami dan mengamalkan ajaran Islam sebaliknya masih kekal dengan ajaran dan adat resam agama Buddha.

- [7] Pada 16/2/2022 YA Hakim Bicara telah menolak permohonan Perayu dan mengeluarkan perintah sebagaimana yang telah dinyatakan pada perenggan [2] di atas. Tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, maka Perayu memfailkan rayuan ini dengan memplidkan empat Alasan Rayuan sebagaimana yang terkandung dalam muka surat 120 Rekod Rayuan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

- [8] Pengamatan kami kepada keseluruhan Rekod Rayuan dan penghujahan bertulis pihak-pihak mendapati hanya dua (2) isu sahaja yang berbangkit untuk diulas dan diputuskan iaitu:

- i. Sama ada proses pengislaman Perayu telah sempurna atau sebaliknya mengikut peruntukan undang-undang dan hukum Syarak.
- ii. Sama ada dakwaan Perayu yang tidak pernah mengamalkan agama Islam dan masih berpegang kepada kepercayaan agama asal boleh menyebabkan dirinya diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam.

Isu Pertama: Sama ada proses pengislaman Responden telah sempurna atau sebaliknya mengikut peruntukan undang-undang dan hukum Syarak.

- [9] YA Hakim Bicara dalam alasan penghakimannya pada muka surat 100 Rekod Rayuan antara lain membuat dapatan bahawa berdasarkan salinan rekod

pengislaman serta keterangan SD1 menunjukkan Perayu telah mengikuti segala proses undang-undang yang menjadikan pemelukannya adalah sempurna. Sungguhpun Perayu ada membangkitkan niatnya memeluk Islam adalah semata-mata untuk berkahwin, namun YA Hakim Bicara berpandangan persoalan tersebut adalah di luar pertimbangan zahir dan tidaklah menjejaskan kesempurnaan pemelukan Islam Perayu.

- [10] Perayu berhujah YA Hakim Bicara terkhilaf apabila membuat dapatan sedemikian. Hal ini kerana niat dan tujuan Perayu memeluk Islam adalah tidak jelas dan dengan itu rukun-rukun syahadah telah tidak dipenuhi. Responden pula dalam hujahannya antara lain menegaskan fakta berkaitan kesempurnaan proses pemelukan Islam Perayu telah tidak dipertikai malahan diakui oleh Perayu, justeru persoalan niat adalah tidak berbangkit.

- [11] Bagi memutuskan isu ini kami merujuk kepada seksyen 108 EPAIS 2003 yang memperuntukkan;-

Seseorang itu memeluk agama Islam dan menjadi seorang orang Islam sebaik-baik sahaja dia habis mengucap dua kalimah Syahadah dengan syarat bahawa kehendak-kehendak seksyen 107; adalah dipenuhi dan orang itu selepas itu disebut muallaf.

Seksyen 107 pula menjelaskan mengenai proses pemelukan agama Islam yang memperuntukkan seperti berikut:-

(1) Kehendak-kehendak yang berikut hendaklah dipatuhi bagi pemelukan sah agama Islam oleh seseorang;

(a) orang itu mestilah mengucapkan dua kalimah Syahadah dalam bahasa Arab secara yang semunasabahnya jelas;

(b) pada masa dia mengucap dua kalimah Syahadah itu, orang itu mestilah sedar bahawa kalimah itu bermakna “Aku menjadi saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad S.A.W. ialah Pesuruh Allah”; dan

(c) pengucapan itu mestilah dibuat dengan kerelaan hati orang itu sendiri.

[12] Bagi menentukan sama ada proses yang ditetapkan di bawah peruntukan ini dipenuhi atau tidak, maka kami merujuk kepada keterangan Perayu dan juga SD-1 selaku pegawai yang bertanggungjawab mengawalselia rekod-rekod pengislaman muallaf di negeri Pahang. Dapatan kami proses-proses tersebut telah dilakukan dengan teliti dan disokong oleh dokumen Maklumat Memeluk Agama Islam (D1) dan Daftar Rekod Muallaf Negeri Pahang (D2). Kami tidak menemui sebarang keterangan sama ada daripada Perayu mahupun saksi-saksinya yang menggugat kesempurnaan perjalanan proses tersebut. Justeru, dapatan fakta yang dibuat oleh YA Hakim Bicara adalah kukuh dan tidak wajar diganggu.

[13] Berhubung dengan dakwaan niat Perayu, kami dapati ia tidak diplidkan dalam mana-mana Alasan Rayuan sungguhpun ada diujahkan. Kami bersetuju dengan Responden bahawa tindakan Perayu mencampur adukkan hujahannya bagi kesemua Alasan Rayuan tanpa mengkhususkan mengikut setiap Alasan Rayuan secara satu persatu adalah sesuatu yang tidak wajar dan hanya menimbulkan kekeliruan. Namun begitu, sebagai panduan kami ingin

menyatakan bahawa neraca bagi menentukan kesempurnaan pemeluk Islam seseorang hanya memadai berdasarkan pertimbangan zahir sahaja apabila segala proses menurut seksyen 107 dan 108 EPAIS 2003 telah dipenuhi.

[14] Kami juga berpendapat sungguhpun Perayu mendakwa tidak mempunyai niat, namun fakta yang ada menunjukkan sebaliknya. Penelitian kami mendapati Perayu hanya memohon perisytiharan ini selepas kira-kira 19 tahun memeluk Islam dan selepas 9 tahun berlakunya perceraian. Selepas memeluk Islam pula, Perayu dengan rela hati telah menukar namanya di dalam Kad Pengenalan kepada Nurul Akmaliah Chia binti Abdullah dan status agamanya kepada agama Islam. Perkahwinan dan perceraian Perayu juga telah berlaku mengikut lunas ajaran Islam dan didaftarkan mengikut undang-undang keluarga Islam.

[15] Pada hemat kami, tindakan-tindakan Perayu ini jelas menggambarkan hasrat Perayu untuk mempunyai identiti sebagai seorang Islam dan sekaligus bertentangan dengan penafian Perayu. Justeru, dakwaan Perayu berhubung isu niatnya hanyalah bersifat *afterthought* yang secara prinsipnya tidaklah menjejaskan kesempurnaan pemelukannya.

[16] Berdasarkan dapatan ini, pada hemat kami Perayu telah menepati salah satu tafsiran orang Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam seksyen 2(1)(e) EPAIS 2003 iaitu;-

“orang Islam” ertinya—

(a) seseorang yang menganut agama Islam;

- (b) seseorang yang salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya, pada masa kelahiran orang itu, ialah orang Islam;
- (c) seseorang yang dibesarkan atas asas bahawa dia orang Islam;
- (d) seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam;
- (e) seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut seksyen 108; atau
- (f) seseorang yang ditunjukkan telah menyatakan dalam hal keadaan apabila dia terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan yang benar, bahawa dia ialah orang Islam, sama ada pernyataan itu secara lisan atau bertulis;

[17] Dengan sempurnanya pemelukan Islam Perayu, maka rujukan yang relevan boleh dibuat kepada kes *Ayesha Yuveena bt. Gopalan lawan Majlis Agama Islam Selangor* (Kes Rayuan No. 10000-043-0050-2015) yang diputuskan pada 30/5/2016. Dalam kes tersebut, Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor menyatakan *inter alia* :-

...Di dalam kes Perayu ini, Perayu telah melalui proses pengislaman yang sempurna mengikut peruntukan Seksyen 108 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Kami merujuk hujahan Perayu di perenggan 3 (d), Perayu tidak menafikan bahawa proses pengislaman Perayu telah mengikut tatacara yang diterangkan saksi-saksi Responden. Maka berdasarkan fakta ini, maka YA Hakim bicara telah betul dalam dapataannya bahawa Perayu telah sempurna memeluk Islam pada 28.5.2007....

[18] Dalam kes *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah [2009] 1 CLJ (Sya)* yang diputuskan pada 16/3/2009 kami mendapati beberapa panduan telah diberikan oleh Panel Mahkamah Rayuan Syariah Pulau Pinang yang telah menjadi prinsip yang mantap (*establish*) antaranya adalah:

- i. Apabila seseorang yang bukan Islam telah mengucap dua kalimah syahadah disertai dengan kepercayaan di dalam hatinya, maka jadilah ia seorang Islam dan terpeliharalah dirinya, harta dan nyawanya seperti mana terpeliharanya diri, harta dan nyawa seseorang Islam.
- ii. Bagi mereka yang memeluk Islam dan seterusnya telah memenuhi syarat-syarat syahadah dan juga telah diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam, maka mereka **tidak lagi boleh diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam di bawah peruntukan ini.**

[19] Oleh sebab pemelukan Islam Perayu adalah sempurna, maka Perayu dalam kes ini terikat dengan prinsip yang kedua di atas. Justeru, bagi isu pertama ini kami berpuas hati Perayu gagal membuktikan wujudnya kepincangan undang-undang dalam proses pengislamannya dan dengan itu YA Hakim Bicara tidak melakukan apa-apa kekhilafan dapatan.

Isu Kedua: Sama ada dakwaan Perayu yang tidak pernah mengamalkan agama Islam dan masih berpegang kepada kepercayaan agama asal boleh menyebabkan dirinya diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam.

[20] Di dalam Alasan Rayuan Kedua, Perayu menyatakan YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak membuat penilaian yang wajar berhubung keterangan Perayu dan saksi-saksi yang mendakwa kehidupan Perayu pada lazimnya bukan sebagai seorang penganut agama Islam. Dalam hujahannya Perayu turut mendakwa tidak pernah patuh dan taat kepada rukun dan syarat syahadah. Bagi Responden pula, soal amalan merupakan isu kesempurnaan sahaja dan tidaklah menjadi merit dalam menentukan keislaman Perayu.

[21] Bagi memutuskan isu ini, kami telah meneliti alasan penghakiman YA Hakim Bicara yang telah membuat dapatan bahawa perbuatan atau amalan Perayu yang tidak mengamalkan ajaran Islam sebagaimana keterangan yang diberikan tidaklah secara automatik menjadikannya tidak Islam. Secara prinsipnya kami bersetuju dengan dapatan tersebut. Pada hemat kami, kegagalan mana-mana orang Islam untuk mengamalkan ajaran Islam secara sempurna seperti ibadat-ibadat fardu tidaklah secara langsung menggugurkan akidahnya melainkan kegagalan tersebut disertakan dengan keingkaran atau penafian bahawa amalan itu adalah suatu kewajipan. Sungguhpun begitu, di hadapan YA Hakim Bicara tiada keterangan yang menunjukkan wujudnya hal keadaan yang sedemikian.

[22] Berhubung dengan isu ini, sekali lagi kami menarik perhatian kepada kes *Ser Hum Tiau @ Siti Nor Aini Bt Abdullah lwn. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan* (Kes Rayuan No. 14000-043-0042-2013) dan kes *Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan* (Kes Rayuan No.10000-043-0023-2015) dan *Madonnah binti Johnny lwn Majlis Agama Islam Sabah* (Kes Rayuan No.: 12000-043-0004-2017. Dalam ketiga-tiga kes ini Panel Rayuan menyifatkan kegagalan seseorang muallaf untuk mengamalkan ajaran Islam hanya menjadikannya fasik dan berdosa. Misalnya dalam kes *Madonnah* Panel Rayuan Syariah Sabah antara lain menyatakan:

“Namun demikian, jika sekiranya selepas Perayu menjadi Islam dan menjadi mukallaf, kemudiannya dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat.”...

[23] Fakta-fakta berkaitan nama, rekod perkahwinan dan perceraian Perayu juga merupakan *qarinah* bahawa Perayu sendiri secara konsisten berhasrat untuk dirinya diterima dan dikenali oleh masyarakat umum sebagai orang Islam. Dengan reputasi sedemikian, maka dalam urusan awam Perayu sewajarnya dilayan sebagai seorang Islam. Hal ini bertepatan dengan peruntukan seksyen 113(1) EPAIS 2003 yang menyatakan:-

(1) Seseorang yang telah memeluk agama Islam dan pemeluk agama Islam itu telah didaftarkan dalam Daftar Muallaf hendaklah, bagi maksud mana-mana undang-undang Persekutuan atau Negeri, dan pada setiap masa diperlakukan sebagai orang Islam.

[24] Berdasarkan kepada ulasan di atas, kami berpuashati YA Hakim Bicara telah membuat penilaian yang betul apabila menolak alasan Perayu yang memberikan alasan dirinya bukan lagi Islam disebabkan perbuatan dan amalannya semata-mata.

KESIMPULAN

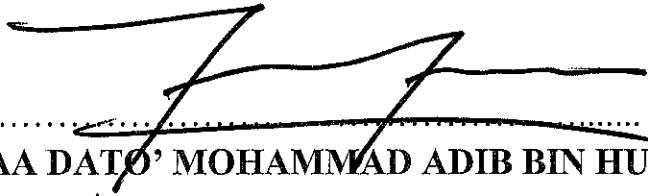
[25] Kami berpuas hati bahawa proses pemeluk Islam Perayu telah dijalankan dengan sempurna sebagaimana kehendak seksyen 107 dan 108 EPAIS 2003. Sungguhpun terdapat dakwaan bahawa Perayu tidak mengamalkan ajaran Islam dan masih kekal dengan ajaran lamanya namun ia tidaklah bermakna status keislaman Perayu terjejas sehingga boleh diisytiharkan sebagai bukan lagi seorang Islam di bawah peruntukan seksyen 61(3)(b)(x) EPAIS 2003. Justeru, keputusan YA Hakim Bicara menolak tuntutan Perayu adalah betul.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 15/9/2022 dalam kes Saman No. 10100-043-0745-2016 **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-


.....
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor


.....
3. **YA DATO' ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

